Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
**2ª Vara Cível da Comarca do Cabo de Santo Agostinho**

Rua Cento e Sessenta e Três, Quadra 191, ANEXO - Forum do Cabo de Santo Agostinho, 6º andar - E-mail: civel2.cabo@tjpe.jus.br, Garapu, CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE - CEP: 54518-430 - F:( )

Processo nº **0000852-44.2023.8.17.2370**

AUTOR(A): NEREU ERNESTO LOPES

RÉU: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

# SENTENÇA

Civil. Processo Civil. Ação de natureza mandamental. Fornecimento de

medicamento. Exclusão dos efeitos de cláusulas abusivas contratuais que excluem a cobertura em razão de não se encontrar no rol exemplificativo da ANS. Relativização da clausula *pacta sunt servanda*. Boa-fé contratual. Obrigação do plano de saúde em fornecer o tratamento requerido. Procedência do pedido.

Vistos, etc.

**Relatório:**

**Consta da inicial o seguinte: (gn):** NEREU ERNESTO LOPES, brasileiro, casado, operador de maquina, portador do RG nº 11.356.247 SSP/PE e inscrito no CPF sob o nº 038.666.604-05, residente e domiciliado na Rua Ponte dos Carvalhos, n°100, CS-06, Ponte dos Carvalhos/Cabo, Recife/PE, CEP: 54580-270, por ser pobre na forma da lei conforme declaração anexa vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, por meio do Defensor Público abaixo-assinado, com fulcro nos arts. 5º, 196 e ss. da Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor (CDC), na Lei n° 9.656/03, bem como nos precedentes jurisprudenciais do TJ/PE e do STJ/STFe demais disposições pertinentes à espécie, expor e propor a presente em desfavor da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Frei Caneca, nº1355 Consolação, São Paulo/SP, CEP: 01.307-003, inscrita no CNPJ sob o nº 02.812.468/0001-06 e UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pessoa jurídica de direito privado, situada na AVENIDA

LINS PETIT nº 140, LOJA 0001, PAISSANDU, RECIFE/PE, CEP: 50070-225, inscrita no CNPJ sob o nº 11.214.624/0001-28, pelas razões de fato e de direito que expostas a seguir. 1. PRELIMINARMENTE DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA E DAS PRERROGATIVAS DOS MEMBROS DA DEFENSORIA PÚBLICA... 1.2DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO... Com fulcro no art. 319, inciso VII, do CPC, de maneira opcional a parte autora NÃO deseja que seja realizada audiência de conciliação ou mediação. 2. DOS FATOS O Autor é usuário do plano de saúde réu sob n° de carteira 08658237018535005, na modalidade empresarial, custeado integralmente pela emrpesa ao qual o Autor mantém vinculo empregaticio. Calha ressaltar que, a Unimed é formada por várias cooperativas singulares

sediadas no Brasil, havendo entre elas um programa de intercâmbio gerido pela Unimed do Brasil, que permite a utilização do serviço médico entre as mesmas. Na qualidade de beneficiário da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, com abrangência nacional recebe, através do sistema de intercâmbio, atendimento médico na cidade do Recife através da Unimed local e vice-versa. Sendo assim, qualquer tratamento ou procedimento ao qual o Autor tenha que se submeter, o pedido tem que ser feito diretamente a UNIMED RECIFE. Esclarece o Autor que é portador de Polirradiculoneuropatia inflamatória crônica (PIDC) com inicio de sintomas em 2012, evolui no período com fraqueza muscular progressiva em membros, além de tremor em membros superiores, disartia e ataxia, conforme o laudo médico redigido pelo Dr. Luiz Felipe Barros-CRM28.848 **Nesta senda, para o tratamento da patologia é necessário que seja realizada infusão de imunoglobulina (por 5 dias seguidos) de 20 /20 dias (Autor apresenta melhora após infusão**). A falta ou atraso do tratamento periódico pode levar a piora do padrão respiratório e função bulbar, levando a risco de vida.

Noutro giro, o Autor fez a infusão ocorreram nos dias (31/10) (01/11) (02/11) (03/11) (04/11) de 2022, conforme pode ser verificado no caderno de anotações e, como o intervalo de uma infusão para a outra é de 20 (vinte) dias, a próxima infusão do Autora fora marcada para 25 de novembro de 2022 que até a presente data não fora realizado. É importante trazer a baila, o fato de que desde 07 de novembro de 2022 que fez a solicitação da infusão, inclusive enviado toda documentação solicitada e, até o momento não fora autorizado o procedimento do mesmo. A gravidade do quadro clínico do Autor; o iminente risco de morte que a ausência da infusão pode acarretar; a própria jurisprudência do STJ; e o advento da Lei 14.454, de 21 de Setembro de 2022. Assim, vem o Autor propor a presente ação visando garantir o seu direito fundamental a saúde e a vida. 3. DO MÉRITO DA RELAÇÃO DE CONSUMO E DA OBRIGAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE EM REALIZAR O PROCEDIMENTO ... A presente demanda é de natureza consumeirista, vez que presentes os três requisitos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC): fornecedor (a empresa prestadora do serviço de assistência médica), consumidor (a parte que contrata o serviço) e o produto/serviço (o serviço de assistência médica). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça traduziu no enunciado de súmula nº 469 o entendimento consolidado da aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde, in verbis: .... DO DANO MORAL PRESUMIDO( IN RE IPSA) ... 5. DA TUTELA DE URGÊNCIA ... 6. DO VALOR DA CAUSA... 7. DOS PEDIDOS Ex Positis, tendo em vista o alegado e provado, requer, com acatamento, a Vossa Excelência: a) A concessão dos benefícios da justiça gratuita e a observância das prerrogativas da Defensoria Pública, especialmente a contagem dos prazos em dobro e **a intimação pessoal da parte autora de todos os ato**s processuais que dependam dela, nos termos do artigo 186, §2º do CPC, sem prejuízo da intimação desta Defensoria; b) Em face da relevância do fundamento da demanda e por haver justificado receio de ineficácia do provimento final, requer a concessão inaudita altera pars da TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, com a máxima urgência, a fim de determinar que a parte ré autorize/custeie o procedimento infusão de imunoglobulina (por 5 dias seguidos) de 20/20 dias, conforme prescrito no laudo médico, e, ainda, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) ou outro valor que Vossa Excelência entender mais justo, bloqueio das contas, alertando que o descumprimento da decisão poderá acarretar o crime de desobediência, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal; c) A citação do réu para, querendo, contestar a presente ação, sob pena de decretar-se a revelia, presumindo-se como verdadeiros os fatos ora articulados nesta exordial;

d) Ao final, a procedência do pedido autoral, com a confirmação da decisão que concedeu a tutela de urgência, condenando a empresa ré a arcar com os procedimento de infusão de imunoglobulina (por 5 dias seguidos) de 20/20 dias e a condenação da parte ré no pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). e) A condenação da promovida no pagamento das custas processuais e demais emolumentos, bem como nos honorários advocatícios sucumbenciais, estes na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou em outro valor a ser arbitrado por Vossa Excelência, em favor da

Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, Caixa Econômica Federal, Agência 1294, Conta Corrente: 6-00001138-1. Protesta provar o aqui alegado por todos os meios admitidos em Direito, tais como, juntada de novos documentos, depoimento pessoal do representante legal da demandada, ouvida de testemunhas e perícias. Dá-se à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Pede deferimento. Recife/PE, data da assinatura digital. Lúcia Helena de Freitas Barbosa Defensora Pública Mat. 120621-4 Albert Einstein de Carvalho Junior

Deferida a liminar, da seguinte forma: ... *Decisões: Diante do exposto: Em face da declaração e da situação indicada nos autos, defiro a Gratuidade de Justiça;* ***Pedido de tutela de urgência antecipada. Deferimento****: Concedo a liminar requerida, determinando seja intimada a parte ré para que forneça o medicamento Imunoglobulina Humana 5g / 35 FA. Para o caso de descumprimento da presente decisão, fixo multa* ***diária no valor de R$ 1.000,00 (Mil reais), incidente a partir dia seguinte ao recebimento da comunicação, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)****. Intime-se a parte ré.* ***Designação de audiência de conciliação (334, NCPC):*** *Designe a Secretaria Judiciária, conforme possibilidade da pauta estatal,* ***data para a realização de audiência de conciliação/mediação*** *(art. 334, NCPC), a ser realizada na CEJUSC. -* ***Intimação da parte autora. Multa pelo não comparecimento imotivado****:* ***Intime-se a parte autora, através de seu advogado****, cientificando-lhe de que sua ausência ao ato, de maneira injustificada, será....CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de janeiro de 2023. Ihf Juiz(a) de Direito*

Contestação da UNIMED RECIFE, antecipada, antes da audiência de conciliação, com data de 23 de fevereiro de 2023, conforme doc Num. 126492056 - Pág. 1 e seguintes.

Disse a UNIMED NACIONAL que foi autorizada, em 08 de fevereiro de 2023, a entrega do medicamento ao autor, conforme doc Num. 127014240 - Pág. 1, pedindo informações para entrega do medicamento, conforme doc Num. 127014243 - Pág. 1 e seguintes.

Posteriormente, o autor manifestou que a ré não havia cumprido a liminar, assim se manifestando: ... Conforme se infere dos autos, em especial na petição da Unimed Nacional de ID 127014237**, foi alegado o cumprimento da obrigação, todavia, infelizmente, não é verdadeira a alegação.** Em razão da notícia nos autos pela Unimed Nacional (IDs 127014240 e 127014243) de que foi autorizado o fornecimento e que o medicamento está sob a entrega do fornecedor 4 BIO, a esposa do autor diligenciou junto ao aludido fornecedor, bem como com a Unimed Nacional e Unimed Recife, conforme prints de conversa pelo whatsapp e gravações das ligações, todas em anexo, **e a cada dia dão informação de que a entrega será efetivada no dia seguinte, informação esta dada desde semana passada e até a presente data, não se concretizou. ...** Merece ainda ser relatado que o médico assistente, na última consulta que ocorreu dia 07/03/23, conforme laudo médico, ora anexado, reiterou da **NECESSIDADE URGENTE, URGENTÍSSIMA**, do uso do medicamento para manutenção da vida. **Em razão de todo o exposto, não dá mais para acreditar nas falácias alegadas pela Unimed Recife e Nacional, bem como pelo fornecedor (4 BIO), empresa esta contratada pela Unimed Nacional para fazer a entrega do material determinado pelo d. Juízo.** Impende consignar que a autora soube por funcionários da Unimed Recife que até existe no estoque da farmácia da Unimed o medicamento, mas em razão de ter sido judicializado e o envio do produto estar nominado ao autor, deverá esperar a entrega pela empresa 4 Bio. Desta forma, requer sejam operados esforços efetivos por parte do d. Juízo a fim de fazer cumprir a decisão judicial através da força impositiva do Poder Judiciário, a fim de que seja realizada a **busca e apreensão do medicamento em referência, a ser cumprida na sede da Unimed Recife, na capital do Estado** e, em caso de insucesso, seja determinada a **PRISÃO POR CRIME DE DESOBEDIÊNCIA** (artigo 330 do CP) da responsável pela Unimed Recife, a Sra. Maria de Lourdes C de Araújo - CRM/PE 3367, ocupante do cargo de Presidente ou, na sua falta, quem estiver representando-a no momento. Requer, ainda, seja determinada as prisões POR CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (artigo 330 do CP) dos responsáveis pela Unimed Nacional, os Senhores LUIZ PAULO TOSTES COIMBRA, CRM/RJ sob o nº 52- 33492-8 e SARITA GARCIA ROCHA, CRM sob o nº 2945/MS, ocupantes do cargo de Diretores ou, na sua falta, quem estiver representando-os no momento. Merece ainda esclarecer que o autor tentou orçar o

valor do medicamento junto a outros fornecedores, a fim de efetivar eventual bloqueio da quantia, via SISBAJUD, mas não obteve sucesso, vez que é um medicamento especial, com armazenamento diferenciado em baixíssima temperatura, que não é vendido ao consumidor final, necessitando de ordem judicial para tanto. Além da medida drástica acima, mas necessária, **requer sejam majoradas as astreintes em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento**, vez que o valor inicialmente determinado pelo d. Juízo não surtiu efeito. Nestes termos, Pede Deferimento. Cabo/PE, data assinatura digital. DANIEL CASTILHO PICANÇO Defensor Público

Em seguida, foi preferida sentença de extinção parcial, excluindo a UNIMED RECIFE da lide, da qual não houve recurso, cujo dispositivo de sentença foi o seguinte: ... *Dispositivo Diante do exposto, com fundamento no inciso VI, do artigo 485, do CPC, julgo extinto o processo em face da Unimed Recife. Custas pela autora, dispensadas na forma do inciso I, do § 1º, do artigo 485, do CPC. Condeno a autora em honorários advocatícios, que fixo em 3¢ sobre o valor da causa (parágrafo único do artigo 338, do CPC), ficando este valor inexigível, na forma do § 3º, do artigo 98, do CPC. Prossiga o feito somente em face da Unimed Nacional. Certifique a Secretaria se o mandado constante no doc Num. 124791895 - Pág. 1, expedido em face da Unimed nacional, foi cumprido, diligenciando para o seu cumprimento se necessário. Na hipótese de não ter havido o cumprimento do mandado contra a Unimed Nacional, determino o seu cumprimento em regime de plantão. CABO DE SANTO AGOSTINHO, 10 de março de 2023 ihf Juiz(a) de Direito*

Em seguida, o processo foi assim despachado: .. ***DESPACHO*** *Aguarde-se o prazo recursal e o cumprimento do mandado pela Unimed Nacional. CABO DE SANTO AGOSTINHO, 10 de março de 2023 ihf Juiz(a) de Direito*

Posteriormente, a Defensoria Pública manifestou que a ré não havia cumprido a liminar e assim peticionou: ... Em razão de todo o exposto, não dá mais para acreditar nas falácias alegadas pela Unimed Nacional, pugnando sejam operados esforços efetivos por parte do d. Juízo a fim de fazer cumprir a decisão judicial através da força impositiva do Poder Judiciário, para que sejam determinadas as prisões POR CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (artigo 330 do CP) dos responsáveis pela Unimed Nacional, os Senhores LUIZ PAULO TOSTES COIMBRA, CRM/RJ sob o nº 52- 33492-8 e SARITA GARCIA ROCHA, CRM sob o nº 2945/MS, ocupantes do cargo de Diretores ou, na sua falta, quem estiver representando-os no momento. Além da medida drástica acima, mas necessária, requer sejam majoradas as astreintes em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, vez que o valor inicialmente determinado pelo d. Juízo não surtiu efeito. Requer ainda, considerando que já se passaram 44 dias de descumprimento da liminar, bem como há multa diária pelo descumprimento no importe de 1 mil reais, conforme decisão de ID 124788616, seja realizado o imediato bloqueio, através do sistema SISBAJUD, da multa no valor atual de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), sem prejuízo de novos bloqueios, no CNPJ da UNIMED NACIONAL de nº 02.812.468/0001-06. Nestes termos, Pede Deferimento. Cabo/PE, data assinatura digital. DANIEL CASTILHO PICANÇO Defensor Público

Em seguida, o processo foi assim despachado: ... *Decisões: Proceda-se* ***sisbajud em conta da Unimed nacional*** *no valor de R$ 50.000,00. ´ Este valor ficará em depósito judicial e será utilizado para compra do medicamento solicitado pela autora, devendo esta apresentar uma declaração por escrito ou documento equivalente do valor do medicamento, a fim de que seja possível a liberação do valor em favor da parte autora na medida da necessidade do medicamento. Intimem-se. CABO DE SANTO AGOSTINHO, 20 de março de 2023. Ihf Juiz(a) de Direito*

Protocolo no Sisbajud em 20 de março de 2023, conforme doc Num. 128423114 - Pág.1

A UNIMED NACIONAL, em seguida, manifestou o seguinte: ... Assim que recebida a decisão por esta demandada, imediatamente foi providenciado o seu cumprimento, porém, necessário esclarecer que é impossível fornecer um medicamento de uso domiciliar, no exíguo prazo de 5 dias, principalmente com as peculiaridades do medicamento solicitado, que precisa de transporte e armazenamento refrigerados, o que dificulta e muito o cumprimento, pois se depende do fornecedor do medicamento. Além disso, entramos em contato com a parte autora informando sobre a autorização e sobre o prazo para a medição chegar em seu **domicilio. Ademais, feito o contato com o beneficiário, o mesmo confirma posologia: 7 Frascos por dia, durante 5 Dias. A cada 20 dias, seu próximo ciclo se inicia em 13/04, ligação não foi gravada, contudo, segue guia e e-mail enviado ao beneficiário**: Percebe-se, portanto, **que o cumprimento foi realizado, logo, por óbvio não se pode admitir que a parte autora intente executar multa por descumprimento, ou que seja bloqueado o valor do medicamento, o que representa um flagrante e indevido caso de enriquecimento sem causa**, bem como, uma punição para parte que vem atuando

em conformidade com os ditames judiciais e comprovada boa-fé. Assim, requer que seja afastada qualquer alegação de descumprimento e qualquer penalidade referente. Reitera ainda que todas as intimações e habilitação sejam realizadas, EXCLUSIVAMENTE, em nome do patrono Antônio Eduardo Gonçalves de Rueda, devidamente inscrito na OAB/PE N° 16.983, sob pena de nulidade, conforme regra estampada no art. 272, §5º, do Código de Processo Civil vigente. Nesses termos, pede juntada e deferimento. Salvador/BA, 12 de abril de 2023.

Em seguida, a Defensoria Pública assim se manifestou: ... E. Juízo, Diante das informações trazidas pelo demandado, fato que somente a parte autora poderá refutar, requer a intimação pessoal da parte, através de mandado judicial, na forma do artigo 186,§2º do CPC. ... Alguém está faltando com a verdade e levando o d. Juízo a erro. Assim, não obstante a parte autora possa esclarecer todo o ocorrido, mostra-se necessária a juntada do Prontuário médico da internação do autor, o que ora se requer, tendo em vista que a medicação é ministrada endovenosa e o autor se interna junto ao HOSPITAL DA UNIMED por um período de uma semana, logo todas as informações mais precisas podem ser solucionadas pela ré, de uma forma até mais fidedigna, através de prova documental. Pede deferimento. Cabo, data da assinatura digital. DP

Posteriormente, o processo foi assim despachado: .... *DESPACHO Fundamentos: Há informações contraditórios, vez que uma parte alega ter cumprido a obrigação e a outra parte alega que não foi cumprida a obrigação. **Há necessidade de esclarecimentos.** Assim: 1) **Intime-se a parte autora, pessoalmente**, para no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar sobre a petição da ré de Id 130381368, que informa do cumprimento da Decisão liminar tempestivamente, com o fornecimento do medicamento Imunoglobulina Humana 5g / 35 FA. 2) **Intime-se a parte ré para demonstrar, no mesmo prazo de 10 dias, a efetiva entrega do medicamento, por declaração do próprio paciente, por declaração de médico ou paramédico ou pela apresentação de cópia de prontuário médico demonstrado a administração do medicamento.** CABO DE SANTO AGOSTINHO, 19 de abril de 2023 Ivanhoé Holanda Félix Juiz(a) de Direito*

Posteriormente a Defensoria Pública assim se manifestou: ... Em suma, **o autor fez uso da medicação apenas dia 18 de março e o segundo ciclo já está atrasado, pois era para começar dia 13 de Abril**, como confirmado pela ré na petição de ID 130381368, ao mencionar que: "*Ademais, feito o contato com o beneficiário, o mesmo confirma posologia: 7 Frascos por dia, durante 5 Dias. A cada 20 dias, seu próximo ciclo se inicia em 13/04, ligação não foi gravada, contudo, segue guia e e-mail enviado ao beneficiário.*" Por todo o exposto, serve a presente para requerer a intimação da ré, através do e-mail (sac.liminarsubsidios@unimednacional.coop.br), ante a urgência e celeridade do ato, **para que em 24h ministre a medicação ao paciente, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento**, vez que o valor inicialmente determinado pelo d. Juízo não surtiu efeito, bem como **pela caracterização do CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (artigo 330 do CP) dos responsáveis pela Unimed Nacional.** Nestes termos, Pede Deferimento. Cabo/PE, data assinatura digital. DANIEL CASTILHO PICANÇO Defensor Público

Registro de comunicação do Setor de Oncologia da Unimed com o autor, conforme doc Num. 131323028 - Pág. 1, no qual se verifica a ocorrência de dificuldade de comunicações.

A Unimed Recife, que deixou de ser ré neste processo, apresentou petição informando, em 03 de maio de 2023, o seguinte, conforme doc Num. 132043896 - Pág. 2: ... **Em cumprimento ao r. despacho, vem a Unimed Recife informar que o paciente está realizando tratamento no Hospital III, conforme documento, pois senão, vejamos:**

Em seguida, determinou-se a intimação pessoal da parte autora, cuja intimação ocorreu em 12 de maio de 2023 (confo doc Num. 132924118 - Pág. 1) da seguinte forma: *... Fale o autor, no prazo de 5 dias, sobre petição juntada pela parte ré ao ID 132043896. 2) Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos. CABO DE SANTO AGOSTINHO, 12 de maio de 2023 IHF Juiz(a) de Direito GCTB*

A Unimed Nacional apresentou prova de que o medicamento foi entregue em 17 de fevereiro de 2023, conforme doc **Num. 133027158 - Pág. 1.**

**Em seguida, o autor assim peticionou: ...** Não obstante o silêncio da ré, o autor apresenta, em anexo, o "livrinho de internações" que é fornecido e preenchido pelo Plano de Saúde, onde consta que no **ano de 2023 foram feias as internações e aplicações da medicação de 17/03 à 21/03 e de 26/04 à 30/04.** Assim, mostra-se verdadeiro o noticiado na petição de ID 131323025, datada de 24/04/2023, onde o autor ainda não havia conseguido receber o segundo ciclo da medicação. Já a Unimed Recife que apresentou petição espontânea no ID 132043896, apresentou um *"comprovante de agendamento no sistema da central de marcações"* e trouxe a informação de que o segundo ciclo foi dado início dia 25/04/23, ou seja, coincidentemente, um dia após a petição da Defensoria narrando todo o calvário passado pelo autor.

Assim, conforme já explanado em outras ocasiões, o início do tratamento (1° ciclo) ocorreu apenas dia 18/03/23 e o 2° ciclo foi dado início dia 26/04/23, embora a internação tenha ocorrido dia 25 de abril, mas só no dia seguinte foi possível receber a medicação, por questões burocráticas internas. Ou seja, a demandada descaradamente quer levar o d. Juízo em erro, ao trazer informação falsa de que o uso da medicação pelo autor ocorreu em Fevereiro/23, sendo que se deu um mês depois, em 18/03/23. Neste ponto, merece ser **condenada a UNIMED NACIONAL em litigância de má-fé, na forma do artigo 81, do CPC, por ter infringido o artigo 80, II, do CPC, ao alterar a verdade dos fatos**. Merece ainda ser esclarecido que o segundo ciclo, que era para ser ministrado dia **13/04/23**, só ocorreu efetivamente dia 26/04/23 (e não dia 25/04, como mencionado pela Unimed Recife) e, provavelmente, por insistência da esposa do autor, ante as dezenas de ligações telefônicas realizadas, e também deste defensor público que fez ligação telefônica à Unimed no dia 24/03 (dois dias antes) solicitando que fosse cumprida a liminar e advertindo que seria noticiado todo o descaso ao Poder Judiciário por meio de petição. Manifestação esta feita através do ID 131323025. Não pode a demandada se escusar da responsabilidade em caso de fortuitos internos, tendo em vista que a operadora de plano de saúde deve responder de maneira solidária pelos danos decorrentes de falha ou erro na prestação de serviços, **conforme já sedimentado pelo STJ no AgInt no AREsp**

**1414776/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020.** Ademais, se os prepostos e/ou terceirizados contratados pela ré não estão cumprindo com a determinação judicial, a culpa é exclusiva do plano de saúde. Sequer pode alegar o plano que o tempo é exíguo para cumprimento da liminar, como mencionado na petição de ID 130381368, vez que o prazo de 20 dias de antecedência para a solicitação (pedido) do paciente ao plano de saúde, foi estipulado pela própria Unimed Nacional e cumprido pelo autor a tempo. Assim, a operadora do plano de saúde, *in casu,* a ré, na condição de fornecedora de serviço, responde perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os fornece por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados, nos termos dos arts. 2°, 3°, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor e art. 932, III, do Código Civil de 2002. Essa responsabilidade é objetiva e solidária em relação ao consumidor. Desta forma, não pode a Unimed Nacional transferir a responsabilidade para o transportador (4 Bio) ou a Unimed Recife que recebe a medicação e faz o internamento, já que o próprio juízo já decidiu em excluir do polo passivo a Unimed Recife. **O novo ciclo (3º ciclo) já está agendado e autorizado para ocorrer dia 20/05/23**, o que se espera que seja efetivamente cumprido. Por todo o exposto, mostra-se imperioso o aumento das astreintes determinadas, para o valor de **R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento**, em caso de novos episódios de descumprimentos, vez que o valor inicialmente determinado pelo d. Juízo não surtiu efeito**, tendo, inclusive, já atingido seu limite máximo.**

Por fim, considerando que é inconteste que a Unimed Nacional ficou **45 dias em atraso para ministrar o 1º ciclo** da medicação ao autor, e mais **13 dias no 2º ciclo**, resta caracterizado **58 dias de atraso**. E, considerando que a multa diária(astreintes) foi estipulada em um mil reais limitada a 50 mil reais, **o valor máximo já foi atingido.** E, considerando, ainda, que já houve determinação de bloqueio judicial nas contas bancárias da ré (ID 128423114), sem que ainda se tenha a efetiva resposta, **requer seja juntado as autos o resultado da diligência** e, caso seja positivo, requer seja **convertida em penhora com a consequente liberação do valor ao autor como pagamento pelos dias de atraso, sem se olvidar no pedido de majoração das astreintes já pugnado.** Nestes termos, Pede Deferimento. Cabo/PE, data assinatura digital. DANIEL CASTILHO PICANÇO Defensor Público

Cópia da carteirinha de tomada dos ciclos do medicamento, conforme doc Num. 133428346 - Pág. 2 e 3.

A Unimed Recife, que não é parte nos autos, apresentou petição, conforme doc Num. 133434057 - Pág. 1 e seguintes

O autor disse não poder comparecer à audiência de conciliação, visto encontrar-se internado, conforme doc Num. 134607604 - Pág. 1

Audiência de conciliação, conforme doc Num. 134965442 - Pág. 1

Contestação da Unimed Nacional, conforme doc Num. 136373466 - Pág. 1 e seguintes.

É o relatório. Passo a decidir.

Fundamentação:

Contrato de plano de saúde. A relevância do fundamento da demanda se evidencia, na espécie, integralizadas, a termo e modo, todas as obrigações contratuais por parte da Autora (contrato de execução diferida), como demonstra o autor ter vínculo de plano de saúde com a parte ré. O plano de saúde é obrigado a garantir o atendimento a todas enfermidades indicadas no CID (Cadastro Internacional de Doenças). Neste sentido é a norma estampada no art. 1º, da Resolução nº 1.401, de 11 de novembro de 1993, do Conselho Federal de Medicina, verbis:

> *"Art. 1º - As empresas de seguro-saúde, empresas de medicina de grupo, cooperativas de trabalho médico, ou que atuem sob a forma de cooperativas de trabalho médico, ou outras que atuem sob a forma de prestação direta ou intermediação dos serviços médico-hospitalares, **estão obrigadas a garantir o atendimento a todas as enfermidades relacionadas no Código Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde, não podendo impor restrições quantitativas ou de qualquer natureza**" (os grifos são nossos).*

A fumaça do bom direito (liminar cautelar) ou verossimilhança das alegações (antecipação de tutela) reside no fato de que, sendo o autor beneficiário do plano de saúde, este deve disponibilizar e "cobrir" todos os gastos com as doenças que tenham previsão no CID.

Aplicação das normas do CDC. É importante observar que todos os contratos de planos de saúde são contratos de consumo, pouco importando a data em que foram celebrados. Neste contrato de consumo reúnem-se os consumidores de um lado[1] e de outro os fornecedores de planos de saúde[2], lembrando-se que, em resumo, fornecedor "é todo aquele (pessoa física ou jurídica ou ente despersonalizado) que pratica, habitualmente e profissionalmente, atividade econômica no mercado de consumo".[3] Por sua vez, o objeto da prestação de serviço dos planos de saúde ou dos seguros-saúde qualifica-se como serviço de consumo à luz da definição legal prevista no Código de Defesa do Consumidor, qual seja, "qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária (...)" (CDC, art. 3°, §§ 1° e 2°).[4]

Assim, fornecedora é a empresa de plano de saúde; o consumidor final é o usuário do referido plano de saúde; e há a previsão contratual do fornecimento de prestação de serviços, cuja execução é diferida ou continuada.[5]

Dessa forma, havendo *relação de consumo*, aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

**Intervenção judicial em face de cláusulas abusivas.** Consoante preconiza o art. 54, § 4º, do CDC (Lei nº 8.078/90), nos contratos de adesão - como se cuida nos casos de planos de saúde -, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. Com fundamento no art. 51, IV, do CDC, que deve o órgão judicante intervir na dinâmica do contrato particular. Isso porque a cláusula vergastada há de ser rotulada de "abusiva" - compreendida a locução como sinônima de "cláusula opressiva", "cláusula onerosa" ou "cláusula excessiva"- e, por isso mesmo, nula pleno jure. A propósito do assunto, assim se expressa o festejado NELSON NERY JÚNIOR: "(...) *É suficiente que seja relação jurídica de consumo para que o negócio jurídico receba proteção contra as cláusulas abusivas*. (...)

Cláusula abusiva "*é aquela que é notoriamente desfavorável à parte mais fraca na relação contratual, que, no caso de nossa análise, é o consumidor, aliás por expressa definição do art. 4º, nº I, do CDC. A existência de cláusula abusiva no contrato de consumo torna inválida a relação contratual pela quebra do equilíbrio entre as partes, pois normalmente se verificam nos contratos de adesão, nos quais o estipulante se outorga todas as vantagens em detrimento do aderente, de quem são retiradas as vantagens e a quem são carreados todos os ônus derivados do contrato*" (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, comentado pelos autores do anteprojeto, Forense Universitária, 4ª ed., 1996, págs. 339/340).

No regime jurídico do CDC as cláusulas abusivas são nulas de pleno direito porque contrariam a ordem pública do consumidor. Isso quer dizer que as nulidades podem ser reconhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo o juiz ou tribunal pronunciá-la ex officio, porque são normas de ordem pública insuscetíveis de preclusão" (Código Brasileiro do Consumidor, Editora Universitária, 4ª ed., págs. 306/308).

Por conseguinte, a existência de norma restritiva de atendimento às necessidades urgentes em face de doenças indicadas no CID, não pode prevalecer contra o consumidor contratante e não pode limitar seu atendimento.

**A cláusula contratual que exclua as formas de tratamento ou medicamentos que não estejam incluídos no rol indicado pela ANS é abusiva. Relativização da cláusula do *pacta sunt servanda*.** A alegação ou cláusula de que não fornece o medicamento porque o mesmo não está no de procedimentos da Agência Nacional de Saúde é abusiva. Não pode o plano de saúde negar a cobertura em função de que o procedimento ou medicamento não está no rol exposto pela ANS porque ***o rol de procedimentos da referida agência reguladora não é taxativo, mas meramente exemplificativo. Cabe ao médico responsável indicar o tratamento que ele entenda que é necessário para manutenção da saúde do seu paciente***. Neste sentido, vejamos:

> *DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSUMO. SEGURO SAÚDE. AÇÃO CONDENATÓRIA. Autor diagnosticado com carcinoma neuroendócrino pancreático mestástico para fígado, osso, linfonodos, peritônio. Negativa de fornecimento do medicamento denominado Afinitor ("Everolimo"). Sentença de procedência dos pedidos, na origem, obrigada a requerida Bradesco Saúde a fornecer a medicação em questão, sob pena de multa diária. Condenação, ainda, da empresa de saúde ao reembolso de valores gastos pelo autor com o medicamento. Recursos interpostos de parte a parte. Apelação da requerida Bradesco Saúde. Mérito recursal. Insurgência infundada. Irrelevância do contrato não prever a cobertura para o medicamento solicitado por não constar do rol de procedimentos da ANS para a patologia do autor. Recusa de cobertura indevida. Recomendação médica expressa. Alegação de medicamento off label e de uso domiciliar que se mostra abusiva e frustra os fins do contrato. Aplicação das Súmulas nos. 95 e 102 do TJSP. Questionamentos subsidiários. Multa diária. ..... Recurso de Apelação da requerida Bradesco Saúde não provido. Recurso de Apelação do autor e de sua patrona, provido, em parte. (Relator(a): Alexandre Bucci; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 07/02/2017; Data de registro: 12/02/2017)*

> *Plano de saúde. Contrato de assistência médica e/ou hospitalar. Irrelevante a circunstância de a ré se apresentar como entidade de autogestão, pois opera planos de saúde. Aplicabilidade do CDC (Súmula 469 do C. STJ). Possibilidade de revisão de cláusulas contratuais que decorre do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480 do CC e art. 6º, V, do CDC).*

*Relativização da 'pacta sunt servanda'. Contrato de assistência médica-hospitalar. Obrigação de fazer. Segurado diagnosticado com Cirrose hepática pelo vírus C. Prescrição médica positiva a tratamento antiviral com os medicamentos Sovaldi (Sofosbuvir) e Olysio (Simeprevir). Recusa da operadora de saúde. Descabimento. Negativa de cobertura que restringe obrigação inerente à natureza do contrato (art. 51, IV, e §1º, II, do CDC). Irrelevância de o tratamento não corresponder às diretrizes de utilização estabelecidas no rol da ANS e de haver exclusão contratual. Ministração domiciliar do fármaco, ademais, que não descaracteriza a natureza do tratamento. Impostura evidenciada. Conduta que implica na concreta inutilidade do negócio protetivo (Súmula 96 desta C. Corte de Justiça). Quebra do dever de lealdade. Interpretação que fere a boa-fé objetiva e contrapõe-se à função social do contrato (arts. 421 e 422 do Cód. Civil). Prescrição médica que se sobrepõe à escolha da prestadora quanto ao método de tratamento mais adequado ao diagnóstico da paciente. Sentença mantida. Recurso desprovido. (Relator(a): Rômolo Russo; Comarca: Bauru; Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 13/02/2017; Data de registro: 13/02/2017)*

*Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral e pedido de antecipação dos efeitos da tutela - Plano de saúde - Preliminar de falta de interesse de agir suscitada pela ré - Afastamento - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese - Administradora de plano de saúde que se recusa a cobrir procedimento radioterápico necessitado pela autora - Recusa de cobertura que teve por fundamento a não previsão do procedimento no rol da ANS - Irrelevância - Cláusula contratual de exclusão que não pode ser genérica - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e das Súmulas 95 e 102 do Tribunal de Justiça ao caso - Impossibilidade de discussão pelo plano de saúde acerca da pertinência da prescrição feita pelo médico assistente - Recomendação expressa - Injusta recusa - Danos morais - Configurados na espécie - Valor condenatório mantido - Sentença de procedência - Manutenção - Recurso não provido. Nega-se provimento ao recurso. (Relator(a): Marcia Dalla Déa Barone; Comarca: Mauá; Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 13/02/2017; Data de registro: 13/02/2017)*

*APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO À MANUTENÇÃO DA GRAVIDEZ DA APELANTE. CLEXANE 40MG. DANO MORAL CONFIGURADO. REINCIDÊNCIA. ELEVAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. MAJORAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A ausência de inclusão pela ANS como tratamento obrigatório não implica a falta de responsabilidade do apelado pela cobertura. Se a doença da apelante é coberta pelo plano de saúde, cabe a ele fornecer toda a terapia necessária para a cura. 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a injusta recusa à cobertura do plano de saúde gera dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, que ademais se encontra com a saúde debilitada. 3. O valor fixado a título de indenização por danos morais deve atender às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. O Plano de saúde negou à apelante o custeio do medicamento Clexane 40 mg pela segunda vez, pois a recorrente já havia ingressado com Ação idêntica quando de sua primeira gravidez, tendo sido julgada procedente e sido arbitrado, na ocasião, o valor de R$ 5.000 (cinco mil reais) a título de danos morais. 5. Considerando a capacidade financeira do apelado e a finalidade pedagógica da condenação, e ainda por se tratar de reincidência, a indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 5. Danos materiais comprovados, no valor de R$ 650,61 (seiscentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos), devendo ser ressarcida a apelante nesse valor. 4. Apelo parcialmente provido. Decisão unânime. (TJ-PE - APL: 3255223 PE, Relator: Roberto da Silva Maia, Data de Julgamento: 25/02/2014, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2014)*

Portanto, a negativa de fornecimento do fármaco por parte da seguradora demandada reveste-se de ilicitude, pois foi devidamente requerido por médico que realiza o tratamento da parte autora. Não são suficientes para afastar a ilicitude do plano de saúde as alegações de que o procedimento não consta no rol da ANS, conforme registra a jurisprudência apresentada.

**Fornecimento de medicamento/procedimento. Há várias hipóteses de recusa indevida do plano de saúde.** Conforme exposto, todos os tratamentos relacionados com ***as doenças classificadas*** pela OMS devem merecer tratamento integral, ressalvados, basicamente, os casos de procedimentos estéticos, órteses ou próteses, inseminação artificial, fornecimento de medicamentos importados experimentais e procedimentos odontológicos. No caso, trata-se do seguinte medicamento. Quanto à Imunoglobulina Humana 5g**, vejamos a jurisprudência:**

*TJ-PR - Agravo de Instrumento AI 00153499020218160000 Curitiba 0015349-90.2021.8.16.0000 (Acórdão) (TJ-PR) Jurisprudência•Data de publicação: 13/07/2021 AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – ARTIGO 300 DO CPC – PACIENTE QUE AO RECEBER ALTA FOI ENCAMINHADA À ATENÇÃO DOMICILIAR, COM ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL (HOME CARE) – INDICAÇÃO DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO* ***DE IMUNOGLOBULINA HUMANA*** *DE APLICAÇÃO ENDOVENOSA – COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – ARTIGO 12 DA LEI 9.656 /1998 E RESOLUÇÃO 465 /2021 DA ANS ADEMAIS, ROL DA ANS QUE É MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 9ª C. Cível - 0015349-90.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR DOMINGOS JOSÉ PERFETTO - J. 10.07.2021)*

*TRF-4 - Inteiro Teor. AGRAVO DE INSTRUMENTO: AG 50086099720214040000 5008609-97.2021.4.04.0000 Jurisprudência•Data de publicação: 11/05/2021 Estava muito pior em 2017, quando obteve melhora parcial após duas aplicações intravenosas de imunoglobulina humana. " Para o médico, o* ***medicamento Imunoglobulina é compatível com a patologia da autora****...Caso concreto A autora é portadora de Síndrome de Susac, e objetiva o fornecimento de medicação IMUNOGLOBULIN® (imunoglobulina humana)....IMUNOGLOBULIN® (imunoglobulina humana). Síndrome de Susac.*

*DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO. prazo para cumprimento...*

**A negativa indevida do fornecimento de determinado medicamento é causa de dano moral *in re ispa*, pelo motivo de que a injusta recusa de cobertura de seguro saúde agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com saúde debilitada.**

DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA) Na certeza da obrigatoriedade de cobertura das despesas, deve, então, o plano de saúde réu, neste momento, proceder com a reparação dos danos morais sofridos pela autora – conforme prescrição do art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, que define como direitos básicos do consumidor " a efetiva reparação de danos patrimoniais e morais e a facilitação de defesa de seus direitos". A conduta ilegal da empresa-ré de negar o fornecimento do medicamento a contento enseja a reparação dos inequívocos danos morais sofridos pela autora. A responsabilidade da ré pela reparação pleiteada, vez que a mesma é a única responsável pela lesão causada a autora, ao impossibilitar que se inicie o tratamento necessário em caráter de urgência, nas datas aprazadas pelo médico, em que pese o seu delicado estado de saúde. Esta negativa frustra o paciente sobremaneira, não tratando-se de simples aborrecimento. O dano moral presume-se nesta situação em razão de que exclui do autor a oportunidade de ser tratado com medicamento necessário, que lhe nutre a esperança de fica bom de saúde, causando-lhe aflição e angústia, não sendo necessária, nesses casos, a demonstração de provas que atestem a ofensa moral ou material, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o qual caracteriza os danos morais em casos como ora discutido como presumido ou " *in re ipsa*. Vejamos:

*AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE COBERTURA. INCIDÊNCIA DO CDC. RECUSA INDEVIDA/INJUSTIFICADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 83/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Corte no sentido de que a operadora pode limitar as doenças abarcadas pelo contrato, mas não o tratamento, a utilização de prótese ou procedimento escolhido pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente. 2.* ***A recusa indevida da operadora de plano de saúde à cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, dá origem ao dever de reparar o dano moral in re ipsa, consistente no agravamento do estado de aflição e angústia do paciente****. Precedentes da Terceira e da Quarta Turmas do STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 702266 RS 2015/0077129-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2015)*

*APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO.* ***PLANO DE SAÚDE.*** *FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL* ***AO TRATAMENTO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE COBERTURA. INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. RESSARCIMENTO. ADEQUADO. DANO MORAL IN RE IPSA.*** *MANUTENÇÃO. 1- Quando a matéria devolvida através de agravo retido se confunde com o próprio mérito da apelação, faz-se sua apreciação conjunta e não em sede preliminar.2- A segurada é portadora de Síndrome Antifosfolípede - SAF, doença que consiste no aumento da chance de abortamento, perda fetal, hipertensão durante a gravidez, pré-eclâmpsia, parto prematuro, crescimento fetal retardado intrauterino, envelhecimento precoce da placenta e embolia pulmonar. Assim, ponderando a gravidade da patologia, o fato desta gozar de cobertura contratual no plano de saúde, o risco de vida para a mãe e para o feto em caso de não recebimento do tratamento, bem como considerando que este será ministrado por tempo determinado,* ***deve ser deferida a cobertura, pelo plano, para fornecimento do medicamento CLEXANE 40mg, de uso diário, durante todo o período da gravidez e até 40 dias após o parto, nos mesmos moldes do entendimento do STJ para casos de quimioterapia oral domiciliar.****3-* ***Abusiva, portanto, a negativa de cobertura pelo plano de saúde, pelo simples fato do tratamento não precisar ser ministrado mediante internação hospitalar****, não se mostrando pertinente, diante das peculiaridades do caso concreto e do entendimento jurisprudencial já mencionado, invocar a aplicação do disposto na Resolução 167 da ANS, nos Arts. 757 e 760 do CC e Art. 54, § 4º do CDC, para o fim de legitimar a limitação da assistência à segurada, pois, a despeito da legislação nem sempre acompanhar as inovações científicas referentes tratamento das patologias cobertas pelos planos de saúde - o que certamente beneficia as seguradoras -, importante a intervenção ocasional do Judiciário*

*para garantir a proteção ao consumidor, o equilíbrio e a efetividade do contrato firmado, pelo menos até que o legislador venha se pronunciar a respeito.4- **Além da condenação da operadora de plano de saúde ao ressarcimento dos valores despendidos pela segurada para custeio do medicamento cujo fornecimento foi negado, resta também adequada a obrigação ao pagamento de indenização por dano moral arbitrada na sentença, pois pacificado na jurisprudência do STJ que a negativa de cobertura gera dano moral in re ipsa**.(AP 0297513-1, CLASSE: Apelação, RELATOR: Alberto Nogueira Virgínio, ORGAO JULGADOR: 2ª Câmara Cível, DATA JULGAMENTO:05/06/2013, DATA PUBLICACAO:17/06/2013)*

*DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE TRATAMENTO (SÚMULA 35 DO TJPE). DANO MORAL **IN RE IPSA**. FIXAÇÃO DO QUANTUM REPARATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Súmula 035/TJPE: "**A negativa de cobertura fundada em cláusula abusiva de contrato de assistência à saúde pode dar ensejo à indenização por dano moral**". 2. A recusa de cobertura de procedimento médico é capaz de causar ao indivíduo significativo abalo psíquico, sendo, no caso, presumido (dano moral in re ipsa) desde que seja grave o estado de saúde, e haja necessidade de tratamento urgente. 3. Fixação do valor do dano moral deve seguir os ditames da razoabilidade e proporcionalidade. Manutenção do valor arbitrado. 4. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento. (TJ-PE - AGV: 3359360 PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 22/10/2014, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2014).*

*CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA EXCLUDENTE DA COBERTURA DETERMINADO PROCEDIMENTO OU MEDICAMENTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DE DOENÇA. ABUSIVIDADE. CLÁUSULA DECLARADA ILEGAL À LUZ DOS PRECEITOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DO MUTUALISMO E PACTA SUNT SERVANDA QUE NÃO AUTORIZAM A IMPOSIÇÃO DE DESVANTAGEM EXCESSIVA EM PREJUÍZO DO CONSUMIDOR. INAFASTABILIDADE DA ANÁLISE DA ILEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. PREJUÍZO IMATERIAL RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. VALOR DA INDENIZAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento pela ilegalidade de cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde determinado tipo de procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previsto na contratação. 2. A aplicação do princípio do mutualismo e do pacta sunt servanda não autoriza a imposição de cláusula que configure desvantagem excessiva em prejuízo do consumidor, condição que a lei tipifica como ilegal, devendo ser declarada sua nulidade (CDC, art. 51, § 1º, IV). 3. **Em circunstâncias da espécie, o dano moral caracteriza-se in re ipsa, não se exigindo a efetiva comprovação de sua ocorrência. Precedentes do STJ**. 4. No caso concreto, as instâncias ordinárias reconheceram expressamente a ocorrência de prejuízo imaterial, afigurando-se desnecessária a incursão no campo fático-probatório para confirmá-lo. 5. O valor da indenização fixado pelo Juízo singular não escapa das balizas da razoabilidade, razão pela qual não se mostra necessária a sua revisão. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1334008 DF 2012/0150471-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/08/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2014)*

*APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL. PLANO DE SAÚDE. RISCO GESTACIONAL. TRATAMENTO COM IMUNOGLOBULINA HUMANA ENDOVENOSA E COM **HEPARINA DE BAIXO PESO (CLEXANE).** ALEGAÇÃO DE MEDICAÇÃO EXPERIMENTAL E DE REGIME DOMICILIAR. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 35-C, I E II, LEI 9656/98. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. O histórico de aborto habitual e o risco gestacional atestado pelo médico assistente enquadram-se nas indicações do tratamento com imunoglobulina humana endovenosa e com **heparina de baixo peso (clexane**). 2.Independente do regime em que deve ser ministrado o tratamento, é obrigatória a cobertura do atendimento de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente, bem como de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional - inteligência do art. 35-C, incisos I e II, da Lei 9656/98. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, somente ao médico que acompanha o paciente é dado definir seu tratamento adequado, de modo que a seguradora não pode substituí-lo e limitar as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde do segurado. 4.**É devida a indenização pelo dano moral, com base em entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a injusta recusa de cobertura de seguro saúde agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com saúde debilitada**.(TJ-PE - AGV: 2335973 PE , Relator: Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, Data de Julgamento: 10/10/2014, 1º Câmara Extraordinária Cível, Data de Publicação: 16/10/2014)*

*TJ-PE - Agravo AGV 4062540 PE (TJ-PE) Data de publicação: 23/02/2016 Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITOS HUMANOS - PROCESSUAL CIVIL - **FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - CLEXANE -** DECISÃO CONVERGENTE COM SÚMULA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - UTILIZAÇÃO DO ART. 557 DO CPC - POSSIBILIDADE - MULTA DIÁRIA - FIXAÇÃO RAZOÁVEL - RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. 1. A decisão monocrática exarada pelo Relator, de acordo com o art. 557 do Código de Processo Civil, não ofende o princípio da colegialidade, pois a confirmação dessa decisão pelo órgão colegiado supera eventual violação. Precedentes do STJ. 2. É dever do Estado-membro fornecer ao*

*cidadão carente, sem ônus para este, medicamento essencial ao tratamento de patologia. (Súmula n.º 18, do TJPE). 3. In casu, a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) se revela em patamar razoável e condizente com a obrigação. 4. Recurso de Agravo NÃO PROVIDO. 5. Decisão unânime.*

-

ESTE CASO CONCRETO:

**Não ocorrência da astreintes durante esta fase processual de conhecimento**: Observo que a liminar foi deferida em 31 de janeiro de 2023. Posteriormente, ipsis verbis, disse a Defensoria que ***"o autor fez uso da medicação apenas dia 18 de março e o segundo ciclo já está atrasado, pois era para começar dia 13 de Abril,...***". Assim, em um momento posterior à concessão da liminar o medicamento foi entregue ao autor. Entendo considerar a justificativa da UNIMED: ."... *Assim que recebida a decisão por esta demandada, imediatamente foi providenciado o seu cumprimento, porém, necessário esclarecer que é impossível fornecer um medicamento de uso domiciliar, no exíguo prazo de 5 dias, principalmente com as peculiaridades do medicamento solicitado, que precisa de transporte e armazenamento refrigerados, o que dificulta e muito o cumprimento, pois se depende do fornecedor do medicamento. Além disso, entramos em contato com a parte autora informando sobre a autorização e sobre o prazo para a medição chegar em seu* ***domicilio. Ademais, feito o contato com o beneficiário, o mesmo confirma posologia: 7 Frascos por dia, durante 5 Dias. A cada 20 dias, seu próximo ciclo se inicia em 13/04".*** Sendo medicamento de fornecimento domiciliar, houve necessidade de cumprimento de burocracia administrativa da Unimed para liberar o medicamento, transporte do medicamento pelo fornecedor, além de necessitar de transporte refrigerado e acerto com o autor para ocorrência da entrega. O acerto da data da entrega e administração do medicamento ao autor, que necessita de data para agendamento, vai além de fortuito interno, vez que há necessidade de participação do paciente. Além disso, a Unimed Nacional apresentou comprovante de entrega do medicamento em 17 de fevereiro de 2023. Além disso, verifica-se que a Defensoria requereu insistentemente a intimação pessoal do autor, o que demonstra que a própria comunicação da Defensoria com o autor ocorria com dificuldade. Portanto, a manifestação da ré e os documentos que comprovam a entrega do medicamento excluem a incidência da multa.

Em face dos aspectos apontados, ficam excluídas as astreintes. Esta exclusão não impede a incidência da mesma astreinte em fase de cumprimento de sentença.

**Preliminar. Falta de interesse de agir. Inexistência de indeferimento em fase extrajudicial. Rejeição**. Disse a ré que: *DESCONHECE QUALQUER RESISTÊNCIA QUANTO A AUTORIZAÇÃO DO MEDICAMENTO*. A demonstração da existência do não atendimento adequado administrativo se deu pelo não fornecimento regular do medicamento e não disponibilidade do medicamento nas datas adequadas para o paciente, que, embora fornecido, não ocorreu regulamente. Assim, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir.

**Mérito:** No mérito, disse a ré que não houve negativa da ré. Todavia, a ré apresenta como documento que demonstra a autorização do fornecimento do medicamento documento de 09 de maio de 2022, conforme doc Num. 136373466 - Pág. 5, quando a dificuldade revelada pelo autor foi posterior a esta data. Vejamos: *nos dias (31/10) (01/11) (02/11) (03/11) (04/11) de 2022, conforme pode ser verificado no caderno de anotações e, como o intervalo de uma infusão para a outra é de 20 (vinte) dias, a próxima infusão do Autora fora marcada para 25 de novembro de 2022 que até a presente data não fora realizado. É importante trazer a baila, o fato de que desde 07 de novembro de 2022 que fez a solicitação da infusão, inclusive enviado toda documentação solicitada e, até o momento não fora autorizado o procedimento do mesmo.* Observe-se que a da resistência inicia em 25 de novembro de 2022 e não antes.

**Instrução probatória plena.** Existência da doença e a necessidade do medicamento foram exaustivamente demonstrados nos autos, inclusive havendo o fornecimento do mesmo medicamento ao autoer em data anterior à corrência da resistência da Unimed.

Conclusões: Verifica-se que o autor já fazia uso do medicamente e há prescrição médica, atual (menos de 6 meses de prescrição), pelo que se justifica o uso do medicamento, conforme manifestação médica constante dos autos e que houve resistência do plano de saúde em fornecer o medicamento a contento. Assim, deve ser deferido o pedido para fornecimento do medicamento e ocorreu o dano moral, que deve ser compensado.

**Fixação do quanto em face do dano moral.** Neste caso, levando em consideração a) as condições econômico-financeira e social da vítima, e seu padrão de vida (pobre na forma da Lei, sendo deferida a gratuidade de justiça; b) a condição da parte ré, que é Plano de Saúde de renome internacional, possuindo vasto patrimônio e rendimentos, além de nome a proteger; c) a extensão do dano, que causou transtorno na vida do paciente; entendo por adequado a reparação dos danos morais no montante de R$ 10.000,00 (Dez).

Demonstrando a UNIMED RECIFE que deixou de ser parte no processo, não deveria apresentar petições de mérito nos autos nem ser destinatária de intimações, visto que já houve sua exclusão da lide.

**Dispositivo:**

Diante do exposto, com fundamento no art. 5º, inciso V, da Constituição Federal, combinados com o artigo 4º, inciso III, artigo 6º; artigo 14; artigo 34; artigo 43; artigo 52, artigo 101, estes da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), na legislação médica e no disciplinamento das relações civis autônomas regradas no Código Civil; na jurisprudência apresentada, e no inciso I, do artigo 487, do NCPC, **JULGO PROCEDENTE** o pedido e fixação de danos, pelo que **condeno a parte ré a fornecer o medicamento solicitado, exatamente da forma que foi deferida na liminar** deferida e ainda a condenar a ré em verba compensatória por **dano moral**, a qual fixo no montante **de R$ 10.000,00 (Dez mil reais).** Sobre o valor incidirá: a) juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação e b) correção monetária, com base na tabela do ENCOGE, a partir da data de prolação desta Sentença, a qual fixa o montante da compensação (cf. REsp 684.643/MA).

Ratifico a liminar que determinou o fornecimento do medicamento *in totum*.

Custas pela parte ré.

Condeno a ré ao pagamento dos honorários da sucumbência no montante de 15% sobre o valor da condenação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Retifique-se o pólo passivo da lide, promovendo a exclusão da UNIMED RECIFE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (CNPJ: 11.214.624/0001-28).

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

Se interposto recurso de apelação, intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões e, após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça.

Certifique a Secretaria se houve penhora do valor de R$ 50.000,00 da Unimed Nacional.

PRI.

---

[1] O consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final (CDC, art. 2°, *caput*).

[2] Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços (CDC, art. 3°, *caput*).

[3] NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código civil anotado. Editora Revista dos Tribunais, 2ª edição, 2003, p. 908.

[4] De modo imediato, a distinção entre as duas atividades é que os planos de saúde são contratos pelos quais os consumidores têm direito a usufruir assistência médica em rede própria e/ ou credenciada da empresa operadora. Já os seguros de saúde possibilitam o reembolso das despesas em exames, consultas e internações feitas pelo consumidor em médico, clínica ou hospital de sua preferência.

[5] Considera-se contrato de longa duração o contrato de execução diferida (no qual a prestação de uma das partes ocorre em várias parcelas, não se verificando a extinção da obrigação enquanto não se completar a execução, como nas vendas a prazo) e o contrato de execução sucessiva (que sobrevive, com a persistência da obrigação, embora ocorram soluções periódicas, até que, pelo implemento de uma condição ou decurso de um prazo, cessa o próprio negócio, como o contrato de locação, o contrato de fornecimento de energia elétrica, o contrato de plano privado de assistência à saúde).

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 23 de dezembro de 2023

ihf

Juiz(a) de Direito

Assinado eletronicamente por: IVANHOE HOLANDA FELIX
23/12/2023 18:05:25
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 156644300

23122318052550600000153010679

IMPRIMIR GERAR PDF